

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 고가 매각재산에 대한 적극적인 업무처리로 임금 채권자 권익 보호 및 재정수입 증대 기여
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부 조세정리팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

충북지역본부 조세정리팀은 [표 17]과 같이 2023. 8. 9. 청주세무서로부터 약 34억 원을 체납한 주식회사 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 소유 압류재산 ‘♣♣시 ♣♣구 ♣♣면 ♣♣리 0000-0(공장)’ (이하 “본건 재산”이라 한다)을 공매의뢰 받았고, 실익 분석 결과 위임기관의 체납세액에 충당이 가능하다고 판단되어 압류재산 공매진행에 착수하였다

[표 17] 압류재산 공매 의뢰 현황

(단위: 백만 원)

수입일자	체납자	재산 소재지	용도	체납세액	감정가	매각금액
------	-----	--------	----	------	-----	------

“기재 생략”

이후 신속한 공매 진행을 위해 즉시 감정평가 및 현황조사, 상업용 부동산 시장 환경 분석 등을 실시하였고, 그 과정에서 [표 18]과 같이 ❶건축물대장과 등기사항증명서 간 표시 불일치로 본건 재산이 낙찰되더라도 소유권 이전이 불가능한 사실³³⁾을 파악하였을 뿐만 아니라, ❷이해관계인이 43명에 달해 송달 지연이 우려되는 점, ❸본건 재산은 고액 공장 재산에 해당되어 악화된 부동산 경기를 고려했을 때 저가에 매각될 가능성도 있는 점, ❹본건의 경우 다수의 임금채권자(20명, 약 4.8억원)가 있어 압류재산이 매각되지 않을 경우 임금채권자의 임금채권 회수에도 문제가 될 수 있는 등 다양한 어려움이 예상되었다.

[표 18] 압류재산 공부 불일치 현황

공부	건축물대장	등기사항증명서
부 동 산 의 표 시	“기재 생략”	

이에 위 팀은 ❶대위권 행사를 통해 건물 표시변경 촉탁 절차를 지체 없이 완료하여 소유권 이전을 위한 장애 요소를 해소하였고, 이를 통해 재산 수입 후 14일 만에 공매공고를 실시하였을 뿐만 아니라,

33) 「부동산 등기법」 제29조 제11항에 따라 신청정보 또는 등기기록의 부동산의 표시가 토지 대장·임야대장 또는 건축물대장과 일치하지 아니한 경우, 등기관은 이유를 적은 결정으로 신청을 각하하여야 한다.

또한, ②43명에 달하는 이해관계인의 송달 가능 주소를 면밀히 조사하여, 공고 이후 송달불능(취소) 없이 전원에게 송달을 완료하는 등 신속한 공매 절차 진행을 위해 노력하였다.

아울러, 본건 재산이 수요자층이 제한적인 고액 공장인 특성을 감안하여, ③지자체 등 유관기관 및 산업단지 관리사무소를 통한 맞춤형 홍보*, 매수 희망자 발굴 및 1:1 대면 프리젠테이션 등을 실시하는 등 잠재 매수자의 입찰 참여를 적극적으로 유도하였다

* 본건 공장이 소재한 산업단지의 입주 허용 업종, 상세한 면적 및 형태 등 설명자료 배포

그러나, 위와 같은 노력에도 불구하고 당시 부동산 경기 악화 등의 영향으로 공매 절차가 4회 연속 유찰되었고, 위임기관인 청주세무서는 선순위 채권금액 과다로 배분 가능 금액이 없을 것으로 우려하여 5회차 공매 진행에 대해 부정적인 입장³⁴⁾을 표명하였다.

이에 위 팀은 위 홍보활동을 통해 확보한 잠재 수요자 정보와 매수 희망가격 등을 위임기관에 구체적으로 설명하고, 본건 재산의 매각 가능성을 적극 설득하여 5회차 공매 진행이라는 합의를 도출하게 되었다.

위와 같은 적극적인 업무 수행 결과, 2024. 1. 3. 공매예정가 123억원으로 5회차 공매를 진행하였으며, [표 19]와 같이 공매 예정가를 상회하는 145.1억 원에 압류재산을 매각 할 수 있었다.

34) 「국세징수법」 제57조제1항제4호에 따르면 총 재산의 추산가액이 강제징수비를 징수하면 남을 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 관할 세무서장은 압류를 즉시 해제하여야한다고 되어 있음

[표 19] 압류재산 매각에 따른 배분금 및 수수료수익 현황

매각실적 및 수수료수익 현황		위임기관 등 배분금 지급현황	
매각금액	공사 수수료	위임기관* (청주세무서)	타조세 (홍덕구청)

“기재 생략”

* (4회차 진행시) 청주세무서 배분금 회수예상액 ‘0’ → (5회차 배분금) 약 8.67억원

다. 실적 또는 성과

충북지역본부 조세정리팀은 고액 압류재산(공장)에 대해 실수요자 중심의 홍보활동을 전개하고 위임기관과의 적극적인 업무협의로 조세수익 확충(약 9.29억 원), 수수료 수익 증대(약 0.43억 원)에 기여하였을 뿐만 아니라 임금채권³⁵⁾ 전액 배분(약 4.8억 원)을 통해 근로자 권익 보호에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 적극적으로 공매 업무를 수행하여 세수 증대 및 수수료 수익 제고에 기여하였을 뿐만 아니라 임금 채권자 권리 보호에도 기여한 조세정리팀을 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

35) 「근로기준법」 제38조제2항에 따르면 최종 3개월분의 임금, 재해보상금의 경우 사용자의 총재산에 대하여 질권 저당권 또는 동산 채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 되어 있음.